



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 89/09

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה**

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב שמואל נציב 4 נתניה
ע"י ב"כ עוה"ד רונן אושרי
מרחוב סמילנסקי 10 נתניה

נ ג ד

הנתבעים: 1. משה כץ ת.ז. 0325097
2. רחל כץ ת.ז. 04258255
ע"י ב"כ עוה"ד תמר ג'רבי
מרחוב שמואל הנציב 16 נתניה

פסק דין

מבוא

התובעת הינה נציגות הבית המשותף אשר ברחוב שמואל הנציב 4 נתניה הבנוי על חלקה הידועה כחלקה 40 בגוש 8269 (להלן: "הבית").

הנתבעים הינם בעלים של יחידות בבית.

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

על פי הנטען בכתב התביעה, שטח הרצפה של יחידות הנתבעים זהה לשטח הרצפה של יחידות משפחת גווילי ולפיכך על בעלי הדירות הנ"ל לשאת בעלות הוצאות החזקת הרכוש המשותף בחלקים שווים. דא עקא, הנתבעים משלמים רק חלק מחובם כנ"ל. לטענת התובעת לנתבעים הפרש לתשלום בגין שנת 2008 בסך של 1,329 ₪. הוצאות הבית המשותף בשנת 2009 עמדו על סך של 10,217 ₪, הנתבעים שילמו סך של 3,082 ₪ בלבד ומשכך יתרת חובם בגין שנה זו עומדת על סך של 2,026 ₪. קרן החוב הנתבעת עומדת על סך של 3,355 ₪.

הנתבעים טוענים בכתב ההגנה מטעמם כי התובעת איננה הנציגות המוסמכת של הבית ומינויה הוגבל לטיפול בנושא חניון הבית בלבד. לטענת הנתבעים לחנויות ולמשרד כניסה נפרדת מהכניסה לבית ומשכך אין הם נהנים מכלל מתקני הבית ואחזקתו. עוד הם טוענים כי, אומנם, הוסכם בעבר כי חלוקת ההוצאות להחזקת המעלית יתחלקו בין הצדדים בחלקים שווים. אולם, משבנה מר גווילי קומה נוספת לבית הרי שעלות הוצאות החזקת המעלית צריכה להיות מחולקת בין הצדדים בהתאם, כאשר מר גווילי צריך לשאת בעלות 2/3 מההוצאות והנתבעים בעלות 1/3 מההוצאות בלבד. לטענת הנתבעים, מעולם לא נקבע תקציב שוטף לבית אלא שולמו הוצאות פרטניות על פי החלוקה כאמור. משכך אין הנתבעים חייבים בכל תשלום נוסף ודווקא הנציגות חייבת בהשבה של כספים ששולמו על ידם ביתר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 89/09

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה**

מטעם התובעת הוגש תצהירו של מר גוילי ומטעם הנתבעים הוגש תצהירו של מר משה כץ. העדים נחקרו נגדית על תצהיריהם ביום 01.12.10 ולאחר מכן סיכמו הצדדים את טענותיהם בכתב.

דיון והכרעה

המצב הרישומי והפיזי של הבית

המדובר במקרה דנן בנסיבות עובדתיות מיוחדות הקשורות בבית ולפיכך, בטרם ניכנס לדיון בטענות לגופם של דברים, יש מקום לתאר את הבית, על פי המצב הרישומי ועל פי מצבו בפועל.

מנסח הרישום ומסמכי רישום הבית המשותף עולה כי בבית 7 יחידות - 3 חנויות בקומת הקרקע של הבית - תת חלקה 1 חנות בגודל 36 מ"ר, תת חלקה 2 חנות בגודל 38 מ"ר ותת חלקה 3 חנות בגודל 36 מ"ר. בנוסף ממוקמת בקומת הקרקע תת חלקה 4 – יחידה בגודל 72 מ"ר בבעלות הנתבעים. בקומה הראשונה של הבית ממוקמות תת חלקה 5 (דירה בגודל 102 מ"ר בבעלות הנתבעים) ותת חלקה 6 (מחסן בגודל 15 מ"ר). בקומה השנייה של הבית נמצאת תת חלקה 7 (דירה בגודל 100 מ"ר).

סך שטח הרצפות בבית על פי הנסח הינו 399 מ"ר.

מתוך נסח הרישום עולה כי בנוגע לתתי חלקות 3 ו-6 רשומות חכירות לתקופות ארוכות של 1000 ו-999 שנים, לטובת אנשים שונים, בין היתר, גם הנתבעים דנן.

מתיק הבית המשותף עולה כי לתתי חלקות 3 ו-6 הוצמדו חלקים שונים במגרש.

עד כאן המצב הרישומי.

לגבי המצב העובדתי של הבית, נדמה כי אין מחלוקת אמיתית בין הצדדים.

מתברר כי בשטחי הקרקע אשר הוצמדו לתתי חלקות 3 ו-6 ממוקמות חניות המוחכרות לבעלי הדירות בבית וכן לבעלי דירות בבית נוסף ברחוב שער העמק, אשר נבנה, בחלקו, על שטח אחת ההצמדות האמורות ובחלקה נוספת סמוכה (חלקה 41) (עמוד 6 שורות 1-7 וכן סעיף 6.א. לכתב ההגנה המתוקן).

אין גם מחלוקת בין הצדדים כי שני הבתים הנ"ל מנוהלים בנפרד.

כבר מכתבי הטענות של הצדדים מתברר כי הנתבעים הינם בעלים של תת חלקה 6 שהורחבה וגודלה כיום כ- 35 מ"ר. מר גוילי הינו הבעלים של תת חלקה 7 וכן נבנתה על ידו דירה נוספת בקומה שלישית של הבית בגודל של כ- 100 מ"ר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 89/09

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה**

האם התובעת היא הנציגות המוסמכת

לטענת הנתבעים מר גוילי אינו הנציגות המוסמכת של הבית ומשכך, התובעת אינה זכאית כלל להגיש את התובענה דנן.

אין בידי לקבל טענה זו של הנתבעים.

מפרוטוקול אסיפת בעלי דירות מיום 05.01.09 עולה כי מר גוילי נבחר כיו"ר הנציגות (המסמכים המקוריים צורפו כמוצגים נ/1 ו- נ/2). על הפרוטוקול (נ/1) חתומים מר גוילי, מר טיגרמן (בעלים של אחת החנויות בבית) ומר כץ (הנתבע 1). חתימת בעלי הדירות הנ"ל מהווה אישור על בחירת מר גוילי לנציגות הבית ברוב של בעלי הדירות הנדרש על פי הדין והתקנון המצוי.

לנתבעים טענות כנגד הפרוטוקול האמור כאילו אין בו לשקף את ההסכמות אשר נתקבלו באותה הישיבה. אולם, אין בידי לקבל טענות אלה.

לטענת הנתבעים מר גוילי נבחר באסיפה זו בקשר ל"קביעת סכום לחניה בלבד" כמפורט בסעיף 2 לסדר היום במוצג נ/2. דא עקא, מתוך המוצג הנ"ל נלמד כי סעיף 1 לסדר היום היה דווקא "קביעת יושב ראש ועד בית". זאת ועוד. הפרוטוקול נ/1 עוסק, כולו, בסדר יום שעניינו "בחירת נציגות הבית (ועד הבית), ועל פרוטוקול זה, כאמור, חתם גם הנתבע.

עולה, אם כן, מתוך המסמכים עצמם (בחתימתו של הנתבע) בחירתה של הנציגות התובעת.

בהקשר זה טוענים הנתבעים כי לאסיפה זומנו גם בעלי חניות מהבית הסמוך ברחוב שער העמק ולא רק בעלי היחידות בבית. משכך, לטענתם, ברי כי האסיפה לא נועדה למינוי נציגות אלא אך לטפל בנושא החניון כאמור.

אומנם, אין בעלי החניות בבית הסמוך יכולים "להצביע" למינוי נציגות בבית דנן. אולם, מר גוילי הסביר היטב בעדותו מדוע בחר לזמן גם את בעלי החניות הנ"ל לאסיפה, וזאת במטרה לנסות ולגבות, גם מהם, השתתפות בהוצאות החזקת החניון המשותף, גם להם (עמוד 6 שורות 16-22). הסבריו בהקשר זה מקובלים עלי.

גם טענת הנתבעים כאילו המוצגים נ/1 ו- נ/2 זויפו, בין מראש ובין בדיעבד, אין לה על מה שתסמוך. בהקשר זה מצביעים הנתבעים על כתיבתו של המסמך בעטים שונים. אולם, מתוך המסמכים עצמם ברור כי הכיתוב בעטים שונים נעשה בערבויה בחלקים שונים של המסמך. בהקשר זה מקובלים עלי הסבריו של מר גוילי – "הפרוטוקול כתוב בשלושה עטים שונים כי עט אחת הפסיקה ולקחתי מהשני. ש.ת. במקום מלאתי את הטופס והם חתמו עליו, לא יעלה על הדעת שמישהו חותם בלנקו על הטופס" (עמוד 7 שורות 18-19).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 89/09

בפני המפקח על רישום מקרקעין

נתניה

נוסף לכך, לו היה מבקש מר גוילי ל"זייף" את המסמך, מדוע צריך היה הוא לכותבו בשני עטים שונים? עצם הטענה איננה ברורה ודווקא הסבריו של מר גוילי כאמור "עושים שכל".

זאת ועוד. מר כץ אינו מתכחש לחתימתו על גבי מוצג נ/1 (עמוד 10 שורות 14-15). הוא גם מאשר את דבר קיומה של האסיפה וכי לא חתם על מסמך ריק (עמוד 10 שורות 22-23). גם מר גוילי מעיד בהקשר זה "הוא אישית חתם ביחד עם כולם" (עמוד 6 שורה 26). הסבריו של מר כץ כאילו הבין כי המדובר רק במינוי של נציגות לעניין החניות אינם מקובלים לאור הכתוב בבירור במסמכים עצמם כאמור, עליהם הוא גם חתם. בפרט אמורים הדברים כאשר לא עלה בידי מר כץ להסביר מדוע לא הוסיף כל הערה לצד חתימתו על מוצג נ/1 (עמוד 10 שורות 26-27).

בהקשר זה יש לזכור את הכלל הידוע לפיו חזקה על מי שחותם על מסמך שהוא יודע על מה הוא חותם, מכיר את תוכנו של המסמך ונושא באחריות על פיו. לא בנקל יינתן לבעל דין להתכחש לחתימתו על מסמך שתוכנו ברור. ההלכה קובעת כי "בדרך-כלל דין הוא, שאדם החותם על מסמך בלא לדעת תוכנו, לא יישמע בטענה שלא קרא את המסמך ולא ידע על מה חתם ובמה התחייב. חזקה עליו שחתם לאות הסכמתו, יהא תוכן המסמך אשר יהא" (ע"א 467/64 שוויץ נ' סנדור פ"ד יט(2) 113; ר' גם ע"א 16/80 אליהו לולו נ' סלומון סלומון פ"ד לז(4) 70). זאת בפרט כאשר טענת 'לא נעשה דבר' נשענת על טענת טעות בהבנת תוכנו של מסמך להבדיל ממהותו (ע"א 1548/96 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' זהבה לופר פ"ד נד(2) 559).

אולם, למעשה, בכל הקשור לקביעת מעמדה של הנציגות התובעת, אינני נזקק כלל להכרעה עובדתית בנוגע להליך הבחירות באסיפה מיום 05.01.09.

חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") אינו מכיר מצב של העדר נציגות. לכן, מי שטוען שהנציגות התובעת אינה הנציגות החוקית, עליו הנטל להוכיח קיומה של נציגות חוקית בה הוא מכיר וכלפיה הוא ממלא את החובות החלים על בעל דירה כלפי נציגות, לדוגמא, תשלום חלקו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף.

במקרה שבפני, לא רק שהנתבעים לא עמדו בנטל האמור, אלא שהוכח היפוכם של דברים - מר כץ מאשר בעדותו כי את ההוצאות להחזקת הבית הוא משלם לידי מר גוילי - "אני משלם למר גוילי" (עמוד 13 שורה 25) ובהמשך "הייתי נותן שיק לועד הבית. ש.ת. אני לא מודה בכלום, הוא פתח חשבון בשם ועד הבית ואי-אפשר לרשום שם אחר על השיק. אם היית רשום על שם ינקלה הייתי רשום ינקלה" (עמוד 14 שורות 1-3). הנתבעים, אם כן, משלמים את החלק שאינו שנוי במחלוקת בהוצאות לידי נציגות הבית באמצעות מר גוילי.

זאת ועוד. הנתבעים כלל אינם טוענים בדבר קיומה של נציגות אחרת - מר כץ מעיד כי הוא אינו חבר עוד בנציגות הבית - "עד עכשיו הייתי. אני לא שמח אבל אם לא תהיה ברירה אני אהיה ועד הבית" (עמוד 14 שורה 4). הוא גם אינו מציע כל נציגות אחרת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 89/09

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה**

הנתבעים גם לא הציגו כל נציגות אחרת אשר ממלאת את חובותיה להחזקת הבית. ההפך הוא הנכון. מעדותו של מר כץ עולה כי מר גווילי הוא זה אשר דאג לתשלום חשבונות החשמל ואחזקת המעלית (עמוד 14 שורות 10-12). בהקשר זה יוער כי, גם לגרסתו של מר כץ, הרי שהוא הסכים למינויו של מר גווילי כנציגות בכל הקשור לאחזקת החניון המשותף.

מן האמור עולה כי הנתבעים גם הכירו בהסדר, על פיו נהגו גם הם, לפיו מר גווילי מכהן כנציגות הנבחרת. הנתבע משלם כאמור לידי מר גווילי תשלומים המיועדים לנציגות הבית, באמצעות שיק לפקודת הנציגות אשר גם מופקד לחשבון הנציגות בלבד. בכל אלו ישנה הודאה ברורה של הנתבע בכך כי מר גווילי מכהן כנציגות הבית.

אין הנתבעים יכולים לטעון עתה כי הסדר זה הפך, באחת, לבלתי חוקי, בשל מחלוקות שנתגלו בין הצדדים. יש בכך התנהגות העומדת בניגוד לחובת הנתבעים לנהוג בהגינות ובתום לב (ראה בענין זה ע"א 2896/90 טרוצקי ואח' נ. דיין ואח' פ"ד מ"ו (5), 454).

לאור כל האמור לעיל אני קובע כי התובעת מוסמכת להגיש את התביעה שבפני.

חלק הנתבעים בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

למעשה, אין מחלוקת כי על הנתבעים לשאת בחלקם בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף והם אף עושים כן. מר כץ מעיד כי "אני משלם על סמך מה שגווילי אומר לי ולפעמים הוא מראה לי את חשבוניות. הוא אומר לי את כל הסכום של ההוצאות עבור חודשיים ואני משלם. ההוצאות שאני משלם שליש זה עבור חשמל ואחזקת מעלית, כל השאר אני משלם חצי. אנחנו עושים אתה חישוב ביחד" (עמוד 13 שורות 26-29).

יוצא, אם כן, כי המחלוקת שבין הצדדים הינה בנוגע לשיעור חלקם של הנתבעים בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף. וביתר דיוק, המחלוקת הינה בנוגע לשיעור ההשתתפות בהוצאות חשמל ואחזקת המעלית.

בטרם נכנס לניתוח הסוגיה שבמחלוקת אעיר כי אינני נדרש בפסק דין זה למערכת היחסים שבין התובעת לבין בעלי הדירות האחרים בבית. התובענה דנן הינה לחיוב הנתבעים בחלקם המלא בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית בהתאם להוראות הדין, ובכך בלבד אדון. כנגד בעלי היחידות האחרים בבית על התובעת לפעול בנפרד, כפי שאף היא מבינה שעליה לעשות (עמוד 7 שורות 22-23 ועמוד 8 שורות 13-15).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 89/09

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה**

בכל הקשור להוצאות החזקת המעלית חלוקים הצדדים בשאלה בדבר היקף חבות הנתבעים בהחזקה.

כבר עתה אעיר כי אין בידי לקבל את טענת הנתבעים כי המשרד, שלו כניסה נפרדת, אינו צריך להשתתף בעלות החזקת הרכוש המשותף, ובפרט בכל הקשור להוצאות החזקת המעלית. כל עוד לא נקבעו בתקנון הבית הוראות מיוחדות לעניין חלוקת ההוצאות בין בעלי היחידות בבית, הרי שחלות ההוצאות היסודיות שבחוק המקרקעין ואלו אינן יוצרות כל הבחנה כנ"ל.

כך גם השאלה אם בעל דירה עושה שימוש ברכוש המשותף אם לאו, ובהקשר דנן, אם נעשה על ידי דיירי המשרד שימוש במעלית, אין בה להעלות או להוריד מחובתו המוחלטת והברורה בהתאם להוראות חוק המקרקעין לשלם, על פי חלקו, את ההוצאות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית.

זאת ועוד. במקרה דנן גם אין הצדקה עניינית לטענה האמורה. על פי תשריט רישום הבית המשותף קיימים פתחים מהחנויות (תתי חלקות 1 ו-2) ומהמשרד (תת חלקה 4) לחדר המדרגות בבית. בעדותו מאשר מר כץ קיומו של פתח כנ"ל מהמשרד גם כיום – "יש למשרד יציאת חירום לחדר המדרגות" (עמוד 12 שורה 8). כך גם עולה מעדותו של מר גוילי (עמוד 8 שורה 29 עד עמוד 9 שורה 3 וכן מוצג 3/3 על גביו סימן מר גוילי את הפתחים למשרד הנתבעים, לרבות מן הרכוש המשותף).

חוק המקרקעין גם אינו יוצר הבחנה בין סוג כזה או אחר של הוצאות. גם תקנון הבית דנן לא יצר הבחנה כנ"ל.

הצדדים טענו בעדויותיהם בפני כי היו הסדרים כאלו ואחרים עם בעלי הנכסים הנוספים בבית כי אלו לא יחויבו בהוצאות המעלית. כך מעיד מר גוילי כי חתם למר סעדיאן שהוא אינו צריך "להשתתף במעלית ובניקיון של חדר המדרגות" כתנאי להסכמתו לבניה וכך גם את בעלי החנויות האחרים החתים, על פי מסמך שהחתים גם כץ, לפיו "אין להם קשר לבית המשותף" (עמוד 7 שורות 28-31). כך גם מעיד מר כץ "נתתי מכתב לכל בעלי החנויות שלא נחייב אותם בהוצאות המעלית" (עמוד 10 שורה 19) ובהמשך "אמרתי מהתחלה עם כל 4 כולל המשרד למטה חתמתי שלא יצטרכו לשלם עבור המעלית" (עמוד 112 שורה 27). אולם לא עלה בידי מי מהצדדים להציג את המסמכים שנחתמו בהקשר זה (עמוד 7 שורה 32 ועמוד 12 שורה 30). מעדויות הצדדים גם לא ברור מה היו טיבם של אותם הסכמים - האם הסכימו כץ וגוילי לפטור את בעלי החנויות מהוצאות התקנת המעלית, מהוצאות החזקתה השוטפת או מהוצאות החזקת הרכוש המשותף בכללותם. גם לא ברור מהו מקור "זכותם" של כץ וגוילי לפטור בעלי יחידות אחרים מחובת התשלום על פי דין, אלא אם נטלו על עצמם לשאת בחבות של בעלי היחידות הנ"ל במקומם. בעלי היחידות הנוספות בבית גם לא העידו בפני בנוגע להסכמות האמורות. לאור האמור הרי שאין בידי לבסס את הכרעתי בתובענה דנן על אותן הסכמות עלומות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 89/09

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה**

במיוחד אמורים הדברים כאשר אין מחלוקת כי בעלי החנויות נושאים בחלקם היחסי בעלויות אחזקתו של הרכוש המשותף, בכל הקשור לשיפוצים נדרשים בבית (ר' מוצג ת/1 וניתוח להלן).

הוצג על ידי התובעת הסכם שבין מר גוילי לנתבעים בנוגע להתקנת המעלית ונשיאה בהוצאות החזקתה (מוצג ת/3). אולם, אין מחלוקת כי מאז חתימתו של ההסכם נשתנו הנסיבות. בין הצדדים אף נוהל הליך משפטי בנוגע לתוקפו של הסכם זה (נספח ד' לכתב התביעה המקורי) וקיימת בניהם מחלוקת האם ההסכם התייחס להתקנת המעלית ל- 2 קומות בלבד או ל- 3 קומות כפי שקיים כיום (ר' עדות גוילי בעמוד 3 שורות 1-7 ועדות כץ בעמוד 13 שורות 12-15). ממילא גם אין הסכם זה אלא הסדר פנימי בין מר גוילי ולבין מר כץ - לא בעלי היחידות האחרים בבית ולא הנציגות מעורבים בו. לאור האמור הרי שאין בהסכם זה להשליך על שאלת החבות בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית בתובענה דנן ויש "לשוב" להוראות הדין הקובעות, בסעיף 159(ב)(3) לחוק המקרקעין, כי בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית צריכים לשאת כל בעלי הדירות בבית, על פי חלקם היחסי בהתאם להוראות הדין.

משכך, על הנתבעים לשאת בחלקם היחסי בהוצאות להחזקת כל הרכוש המשותף, לרבות המעלית, בגין כל יחידותיהם בבית. השאלה שנותרה - כיצד יש לחשב את אותו חלק יחסי.

בהתאם להלכה שנקבעה ברע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487 על מפקח על רישום מקרקעין לפסוק את דינו בהתאם למצב הרישומי.

משכך, חלקם של הנתבעים בהוצאות צריך להיות שילוב שטח רצפות דירותיהם כמפורט בנסח הרישום (72 + 102 + 15) מתוך שטח כלל הרצפות בבית (399 מ"ר) - 47%.

האמור גם תואם את גרסתו של הנתבע לפיה, למעט בנוגע להוצאות החזקת המעלית (לגביה ישנה מחלוקת בין הצדדים), הוא משלם מחצית מכל ההוצאות האחרות בבית (עמוד 13 שורות 14-15).

מאידך, קשה להתעלם מהעובדה כי המדובר בבית שצו רישום הבית המשותף הקיים לגביו אינו משקף את אשר נבנה בו מאז נרשם, בשנות ה-60 של המאה הקודמת.

אין מחלוקת בין הצדדים כי בוצעו עבודות בניה נוספות בבית ובכלל זה נוספה דירה בקומה שלישית בגודל של 100 מ"ר בבעלות מר גוילי. מאידך, תת חלקה 6, בבעלות הנתבעים הורחבה לגודל של 35 מ"ר (סעיף 7 לתצהיר כץ ועמוד 7 שורה 10 בעדות גוילי).

אם נכלול את תוספות הבניה המוסמכות האמורות יוצא כי כלל שטח הרצפות בבית הינו בשיעור של 519 מ"ר כאשר שטח רצפות יחידות הנתבעים הינו 209 מ"ר (72 + 102 + 35). לפיכך, חלקם היחסי של הנתבעים על פי חישוב זה הינו בשיעור של 40%.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 89/09

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה**

אולם, מהראיות שהוצגו בפני נתברר כי בעלי הדירות בבית מחלקים בניהם בפועל את ההוצאות על פי תחשיב שונה. בפני הוצג חישוב שבוצע על ידי הנתבעים בנוגע להוצאות לביצוע עבודות לחיזוק חגורת בטון בבית (מוצג ת/1). על פי חישוב הנתבעים במסמך הנ"ל, סך שטח הרצפות בבית עומד על 609 מ"ר כאשר שטח רצפות יחידותיהם עומד על סך של 257 מ"ר. חלקם היחסי על פי תחשיב זה הינו 42%.

מעדותו של מר כץ עולה כי המדובר בנתונים שנמסרו לו על ידי מר גווילי ועל פיהם בוצעה חלוקת ההוצאות לביצוע עבודות שיפוץ בבית בעלות של 7,500 ₪ (עמוד 11 שורות 6-3). טענה זו לא נסתרה. ויודגש, על אף שמסמך זה הוצג למר כץ בחקירתו הנגדית על ידי התובעת, מר גווילי לא העיד בנוגע אליו. לפיכך, אין לי אלא לקבל את טענתו של מר כץ בדבר "הסכמתו", למעשה, של מר גווילי לאמור במסמך זה. גם לא נטען על ידי מי מהצדדים כאילו לא היתה הסכמה של מי מבעלי הדירות האחרים לחלוקה זו.

לאור נסיבותיו המיוחדות של הבית וההבדלים המשמעותיים שבין המצב הרישומי על פי צו רישום הבית המשותף לבין המצב הקיים בפועל, אני סבור שחלוקת ההוצאות במקרה דנן איננה צריכה להתבסס על שטח הרצפות הרישום (שאינו משקף את הקיים בבית כלל ועיקר) אלא על פי התנהלות של הצדדים בפועל. ולמה כוונתי. אם בנוגע לחלוקת ההוצאות לשיפוץ הבית (בקשר לביצוע תיקון בטיחותי דחוף לעמוד הבית כולל תיקון יסודות וחגורת בטון) הסכימו הצדדים על חלוקת הוצאות מסוימת המתבססת על שטחי דירות (מוצג ת/1), אזי שעל אחת כמה וכמה צריך חישוב זה לחול באופן זהה גם על חלוקת ההשתתפות בהוצאות השוטפות הנדרשות לניהול הבית.

במיוחד אמורים הדברים כאשר לאור היקף ההוצאות השוטפות בבית אין נפקדות משמעותית בחלוקת ההוצאות על פי כל אחת מן השיטות האמורות לעיל. ההפרש המקסימלי בחישוב חלקם של הנתבעים לפי כל אחת מהחלופות שלעיל הינו עשרות שקלים בודדים בלבד. ראוי ועדיף, לפיכך, לשמור על האחדה של חבות הנתבעים, וכפי חלקם המוסכם בין כל בעלי הדירות בהוצאות לשיפוץ והחזקת הבית, כך צריך להיות גם חלקם בהוצאות השוטפות.

לאור האמור לעיל אני קובע כי חלקם של הנתבעים בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף יעמוד על שיעור של 42%, על פי התחשיב במוצג ת/1, לפיו גם, מסתבר, כאמור, נוהגים הצדדים בנוגע לחלוקת הוצאות משמעותיות לתחזוקת הבית.

בהקשר זה אעיר כי אין בידי לקבל חישוב המתבסס על המדידות אשר הוצגו ממסמכי העירייה (נספח ד' לתצהיר גווילי). לא ברור ממסמך זה אם כל היחידות בבית נמדדו באותה העת ועל פי אותם כללי מדידה. משכך, לא ניתן לסמוך על מסמך זה כמשקף, באופן שוויוני (בכל הקשור למועד ודרך החישוב), את החלק היחסי של שטח רצפת כל יחידה לעומת שטח הרצפות הכולל. נוסף לכך, המדידות שנרשמו במסמך שצורף נרשמו בכתב יד ולא ברור של מי. המסמך גם אינו נושא כל חתימת אישור. ממילא גם לא הובאה כל עדות או תעודת עובד ציבור מנציג מוסמך בעיריית נתניה בנוגע למסמך האמור או לגודלי היחידות הרשומים שם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 89/09

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה**

ככל שתומצא מדידה עדכנית אשר תיערך לפי כללי מדידה זהים ובאותו המועד לכל היחידות בבית, הרי שחישוב החלק היחסי של כל דירה בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף צריך להיערך מחדש על פי מדידה זו.

אשוב ואדגיש כי אין באמור בפסק דין זה לגרוע מתוקפו של כל הסכם מחייב בין מי מבעלי הדירות בבית. ההכרעה דנן הינה ביחס לחלוקת ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית בהתאם להוראות הדין בלבד.

בכל הקשור להוצאות הנטענות בנוגע לשנת 2008, התובעת לא צרפה כל תיעוד, למעט מכתבי דרישה, שגם בהם לא מפורטות הוצאות הנציגות אלא רק "שורה סופית" של חוב הנתבעים. גם בתצהירו ובעדותו של מר גוילי אין כל הסבר לחישוב יתרת החוב האמורה. משכך, אין לי אלא לקבוע כי לא עלה בידי התובעת להוכיח את יתרת החוב הנטענת לשנת 2008.

לתצהירו של מר גוילי כן צורף דו"ח "פירוט הוצאות והכנסות לשנת 2009" (נספח ו' לתצהירו). על פי מסמך זה סך ההוצאות להחזקת הבית לשנת 2009 עומד על 10,217 ₪ כאשר הוצאות אלו מורכבות מעלות חשבון בנק (50 ₪), גינון (100 ₪), ניקיון חדר מדרגות ושיפוצים (3,600 ₪ + 200 ₪), חשמל (950 ₪), מעלית (3,582 ₪) והוצאות שונות (בסך של 1,735 ₪ המהווה שיעור כולל של כ- 17% מסך ההוצאות). עוד עולה מהדו"ח כי הנתבעים שילמו סך של 3,082 ₪ על חשבון חלקם בהוצאות.

בהקשר זה אין לי אלא לקבוע כי ההוצאות המפורטות בדו"ח לשנת 2009 הינן סבירות. במיוחד כאשר מעדותו של מר כץ עולה, למעשה, הודאה בסכומים האמורים. בעדותו מר כץ מאשר כי הוא משלם שליש עבור חשבון חשמל ואחזקת מעלית ומחצית מכל ההוצאות האחרות (עמוד 13 לפרוטוקול שורות 6-7 ו-27-28). מר כץ מאשר כי הוא עושה את החישובים ביחד עם מר גוילי וכי הוא מודע להוצאות של הבית (עמוד 13 שורות 29-30) ובכלל זה לתשלום הקבוע לאחזקת המעלית ולחשבוניות החשמל (עמוד 14 שורות 10-11). אומנם, הנתבע מעיד כי לא ראה קבלות. אולם, עדותו האמורה מהווה, למעשה, הודאה בהוצאות הכלליות הנתבעות.

כאמור לעיל, חלקם של הנתבעים בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף הינו בשיעור של 42%. משכך, חלקם בהוצאות לשנת 2009 עומד על סך של 4,291 ₪. היות ואין מחלוקת כי הנתבעים שילמו סך של 3,082 ₪ בגין שנה זו, הרי שיתרת חובם לשנת 2009 הינה בסך של 1,209 ₪.

לפני סיום מספר מילים, בתקווה שיסייעו לצדדים בהתנהלותם בהמשך.

מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף היא מבין המורכבות שיש. מחד, המדובר על יחסים קרובים בין צדדים זרים להם השפעה יומיומית האחד על השני. מאידך, המדובר בצדדים שאינם יכולים, מעצם טבעם של דברים, להיפרד האחד מהשני במקרה של סכסוך. מסיבה זו גם, בין היתר,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 89/09

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה**

נקבעה חובתם של בעלי דירות בבית משותף לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות (ע"א 2896/90 טרנצקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו(5) 454).

מר כץ ומר גווילי פעלו במשותף לבניה בבית ולהתקנת מעלית או אז נתגלו בניהם סכסוכים הקשורים, בעיקר, במעלית זו. לא התרשמתי כי המדובר באנשים "הששים אלי קרב", אלא בעיקר בקיומן של אי הבנות בניהם. למערכת היחסים הזו שבין השניים (להם חלקים משמעותיים בבית) השפעה והשלכה על התנהלותו של הבית בכללותו.

עתה, משהוסדרו אי ההבנות בפסקי דין שניתנו בהליכים השונים, מוטב יעשו, לעצמם ולבעלי הדירות האחרים, אם ישובו לנהל יחסי שיתוף אמיתיים והוגנים בבית.

סיכום

לאור האמור לעיל אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 1,209 ₪ לסילוק מלוא חובם בהחזקת הרכוש המשותף בבית לתקופה שעד לחודש 12/09 (כולל). כן ישלמו הנתבעים לתובעת סך של 674 ₪ בגין החזר אגרת תביעה. לכל הסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 09.06.09, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת בגין החזר הוצאות עבור שכר טרחת עו"ד סך של 1,000 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות כאמור איזנתי בין העובדה שמחד נתקיימו בתובענה 3 דיונים והוגשו סיכומים בכתב. מאידך, התובענה נתקבלה רק בחלקה.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום, ו' ניסן תשע"א, 10 אפריל 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין